

Procedura di gara per la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'“Accordo Quadro ICT - Numero gara SIMOG: 9222902 - LOTTO 7 - CIG 9966202211” per l’acquisizione dei servizi di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle infrastrutture tecnologiche, gli impianti speciali ed i sistemi High Availability (HA) delle Protezione Civile Regionale

CIG DERIVATO: B9A668B770

DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	8
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	9
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	9
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	9
2.2. CHIARIMENTI.....	11
2.3. COMUNICAZIONI.....	11
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	13
3.1. DURATA	13
3.2. REVISIONE PREZZI.....	13
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	14
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	14
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	15
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	17
7. AVVALIMENTO.....	17
8. SUBAPPALTO.....	17
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	17

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

10. GARANZIA PROVVISORIA	17
11. SOPRALLUOGO.....	18
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	18
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ..	18
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	21
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
15.1.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	23
15.2.DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	26
15.3.DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14	28
15.4.DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	29
15.5.DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	29
16. OFFERTA TECNICA.....	31
17. OFFERTA ECONOMICA	33
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	34
18.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO	35
18.2 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO	35
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	36
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	36
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	37
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	38
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	39
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	39
25.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	40
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	41
27.ACCESO AGLI ATTI.....	41
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	41
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	42

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PREMESSE

La presente procedura è indetta dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (nel prosieguo, anche "SUAM" o "stazione appaltante"), in qualità di centrale di committenza ai sensi della Legge regionale 14 maggio 2012, n. 12, per conto del Settore Transizione Digitale e Informatica.

Con Decreto n. 273/SULP del 17/12/2025 il Settore SUAM – Lavori, Servizi e Forniture ha recepito gli atti con cui il Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, con propria decisione a contrarre, adottata con n. 479 del 9/12/2025, ha approvato gli elaborati progettuali ai fini dell'affidamento del servizio in oggetto.

Ai sensi degli articoli 2 e 5 della Legge regionale n. 12/2012 e s.m.i., la SUAM svolge tutti gli adempimenti relativi all'affidamento della procedura fino all'aggiudicazione efficace e il Committente provvede alla stipulazione ed alla esecuzione del relativo contratto.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/>.

L'affidamento avviene mediante riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'"Accordo Quadro ICT – Numero gara SIMOG: 9222902 - LOTTO 7 - CIG: 9966202211", aggiudicato con Decreto del Settore SUAM e Soggetto Aggregatore n. 132/SUAR del 13/05/2024, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 59 commi 4 lett. b) e 5 e l'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice) e di quanto meglio specificato nella Relazione tecnica.

Ciascun operatore economico aggiudicatario del LOTTO 7 (CIG: 9966202211) dell'AQ-ICT dovrà partecipare alla presente riapertura del confronto competitivo presentando offerte adeguate, oppure dovrà espressamente **presentare un'istanza di rinuncia** contenente le concrete motivazioni della mancata partecipazione. Diversamente, l'operatore economico potrà incorrere nelle conseguenze previste dal contratto di AQ-ICT (cfr. art. 18 - penali; art. 19 - risoluzione del contratto di AQ-ICT).

La durata del procedimento è prevista pari a quattro mesi dalla data di invio dell'invito a offrire, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 36/2023 la Regione Marche assicura la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005, garantisce altresì l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e opera secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del Codice e del Codice dell'amministrazione digitale, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

Il luogo di svolgimento del servizio è, di norma (in via eccezionale nelle zone limitrofe), il territorio della Regione Marche, codice NUTS IT13.

CIG DERIVATO: B9A668B770

CUI: S80008630420202400021

CUP: B86G24000450002

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Valentino Giordano, Responsabile E.Q. - Centro Funzionale Multirischi, e-mail valentino.giordano@regione.marche.it ;

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Dott.ssa Lucia Calamante, funzionario del Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture, e-mail lucia.calamante@regione.marche.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD), del Decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato **"Regole di utilizzo della piattaforma telematica"** e nelle istruzioni presenti nel sito <https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/>, sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare della procedura.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di invio dell'invito a offrire alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, fermo restando le ipotesi di interventi di manutenzione programmata e non.

Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica sono indicate nel presente disciplinare della procedura e nella relativa Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Il Sistema.

Le regole di utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata Piattaforma Telematica "GT-SUAM" sono descritte nell'elaborato scaricabile direttamente dalla piattaforma denominato "Termini ed utilizzo della piattaforma telematica" presente nella sezione "Informazioni" sottosezione "Accesso area riservata".

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della stazione appaltante e raggiungibile all'indirizzo web: <https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/> conforme alle regole stabilite dal Decreto legislativo n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Decreto legislativo n. 36/2023.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Regione Marche ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, SUAM - Lavori, Servizi e Forniture, le Amministrazioni, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 30 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di massimo 300 MB per ciascuna busta digitale, dimensioni oltre le quale non è garantito l'upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire al Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

- è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
- si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano Regione Marche ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile Regione Marche e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito <https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/>, sezione **"Informazioni"**, sottosezione **"Assistenza tecnica"** e di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente atto.

FARE MOLTA ATTENZIONE: i servizi di assistenza agli operatori economici sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:30 e dalle 15:00 – 18:00), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

Gestore del sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è SUAM - Lavori, Servizi e Forniture, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero di Maggioli S.p.A. risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica del sistema.

La piattaforma telematica è di proprietà della Regione Marche ed in esercizio sui sistemi e nei locali della Regione stessa, la quale garantisce la sicurezza fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Congiuntamente al Gestore del sistema è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Decreto legislativo n. 196/2003 e dal Regolamento 2016/679/UE in materia di protezione dei dati personali.

La registrazione al sistema

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, o ove espressamente previsto.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente documento.

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. Per procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" presente nel sito <https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/>, sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata". La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all'area riservata. L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare della procedura, nei relativi allegati – tra cui in particolare le "Regole di utilizzo della piattaforma telematica" e le istruzioni presenti nel sito <https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/>, sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata", nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito <https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/> o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Area comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 29 del Decreto legislativo n. 36/2023 e successive modifiche l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.

N.B. L'indirizzo PEC indicato deve corrispondere a quello inserito sulla piattaforma https://www.inipec.gov.it/web/guest/cerca-pec?p_p_id=search_pec_SearchPecPortlet_INSTANCE_AXK2wimPmw44&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&search_pec_SearchPecPortlet_INSTANCE_AXK2wimPmw44_tabSelected=companies di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del Decreto legislativo n. 82/05.

Le informazioni di cui all'articolo 90 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso.

Ai medesimi fini, in caso di RTI, l'impresa mandataria con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad essa riservata per sé e per le mandanti.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, SUAM - Lavori, Servizi e Forniture invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni di cui al paragrafo "COMUNICAZIONI" del presente disciplinare di gara.

Regole di condotta per l'utilizzazione del sistema

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara.

In caso di inosservanza di quanto sopra, SUAM - Lavori, Servizi e Forniture segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, SUAM - Lavori, Servizi e Forniture, Regione Marche ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito <https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/> e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dalla Regione Marche e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Regione Marche ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito <https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/> ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

Regione Marche ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne Regione Marche ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare della procedura, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare della procedura, la Regione Marche ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

disciplinare della procedura e nei manuali disponibili direttamente sul Portale.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1.3 del presente disciplinare della procedura;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1.3 del presente disciplinare della procedura;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma tramite l'identità digitale (Spid), oppure tramite la CNS o la CIE del legale rappresentante e registrare l'operatore economico sulla Piattaforma con le modalità indicate nei manuali reperibili nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali", al seguente indirizzo <https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/>

Per problematiche relative alla parte telematica, il Gestore è contattabile al numero di telefono 0733.280140, oppure via mail al seguente indirizzo: assistenza.appalti@sinp.net .

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- a) Relazione tecnico illustrativa (Allegato A)
- b) Capitolato tecnico (Allegato B)
- c) Allegato tecnico infrastruttura PC - documento riservato (Allegato B1)
- d) Soluzione SE CDR – documento riservato (Allegato B1.1)
- e) Prospetto economico generale (Allegato C)
- f) Schema di contratto (Allegato D)
- g) Disciplinare della procedura;
- h) Modello di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- i) “Request.xml” del Documento di gara unico europeo (DGUE); la “Request.xml” del Documento di gara unico europeo rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici devono compilare la loro “Response.xml” del Documento di gara unico europeo;
- j) Modello di dichiarazione di avvalimento per impresa ausiliaria;
- k) Modello per dichiarazione di offerta tecnica;
- l) Schema offerta tecnica (Allegato F);
- m) Modello per dichiarazione di offerta economica;
- n) Schema offerta economica (Allegato E)
- o) Modulo Lista Forniture (Allegato E1)

La documentazione di gara è altresì integrata da:

- m) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa di cui ai manuali contenuti nella sezione “Informazioni”, sottosezione “Istruzioni e manuali”, reperibile al seguente indirizzo <https://appaltisuam.regione.marche.it>;
- n) Patto di integrità approvato dalla Regione Marche, consultabile al link <https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza> (Allegato 3.2 - Modello di patto di integrità);
- o) Codice di comportamento della Regione Marche, consultabile al link <https://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/Anticorruzione/deliberazione%20codice%20comportamento doc DGR%20N 64 2014.pdf>;
- p) Comunicato MIT per la compilazione del DGUE, consultabile al link https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/2023-06/M_INFR.REG_REGISTRO%20UFFICIALE%206212%20del%2030-06-2023.pdf

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 36/2023, dell'art. 21 della Direttiva (UE) 2014/24 e in conformità ai principi stabiliti dalla Direttiva (UE) 2016/1148, che le informazioni contenute nell'allegato B.1 e B1.1 sono riservate

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

e qualificate come sensibili ai fini della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell'Amministrazione e di Protezione Civile e che le stesse saranno quindi condivise solo al personale ed i soggetti interessati dalla procedura e sottratti alla pubblicazione ai sensi all'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Ai sensi dell'art. 88 del Codice la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, sulla piattaforma telematica.

Dalla piattaforma telematica è possibile accedere all'elenco di tutte le procedure, in particolare cliccando su "Visualizza scheda" è possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura **dove è consultabile la "Documentazione di gara" elencata nel presente disciplinare della procedura e ogni altra comunicazione o informazione relativa alla procedura medesima.**

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali"

https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti vengono pubblicate sul Portale Appalti in forma anonima e sono visibili sulla scheda di dettaglio della procedura nella sezione dedicata disposta sotto la documentazione di gara.

In particolare vengono inserite nella sezione "Comunicazioni dell'amministrazione" e sono visibili pubblicamente. Le comunicazioni inerenti le risposte ai chiarimenti vengono pubblicate **almeno 6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e comunque entro i termini previsti dal D.Lgs. 36/2023.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, né saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Qualora i chiarimenti o le informazioni attengano ad aspetti di natura tecnica, SUAM provvederà ad acquisire formale risposta dal Committente nei tempi occorrenti.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal Decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del Decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma secondo le modalità previste dalla documentazione tecnica/manuali predisposti dal Gestore del Sistema. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del Decreto legislativo n. 82/05.

In conformità a quanto previsto dal DPCM n. 148/2021, si precisa quanto segue per gli operatori di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del D. Lgs. n. 82/2005 e, in via analoga, per gli operatori economici transfrontalieri:

- a) i concorrenti **sono tenuti ad indicare e tenere aggiornato direttamente sul Portale** l'indirizzo PEC quale domicilio digitale da utilizzare ai fini delle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD; gli operatori economici transfrontalieri devono indicare un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- b) il proprietario della casella di posta elettronica certificata ha "l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese" il proprio indirizzo di posta elettronica;
- c) il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo rappresenta un caso di irreperibilità colpevole del destinatario, salvo prova contraria, in quanto su di lui incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile;
- d) dunque è valida la notifica eseguita tramite PEC ad un indirizzo di posta elettronica attribuito in base alle risultanze del registro Inipec alla società destinataria dell'atto anche se tale indirizzo non è stato più rinnovato o non viene utilizzato;
- e) la notifica si considera valida anche nell'ipotesi in cui la casella di posta elettronica sia piena;
- f) l'operatore economico ha la responsabilità nella gestione del domicilio digitale indicato alla stazione appaltante;
- g) ricadono sull'operatore "inadempiente" le conseguenze negative non solo dell'obbligo di dotarsi di indirizzo PEC, ma anche di tenerlo operativo, considerandosi comunque valida la comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata alla Stazione Appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui agli artt. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice e 66 comma 1 lett. g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto per le motivazioni indicate dal Committente al punto 2 "Motivazione circa la mancata suddivisione in lotti" della Relazione Tecnico-Illustrativa (Allegato A).

L'appalto ha per oggetto l'acquisizione dei servizi di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle infrastrutture tecnologiche, gli impianti speciali ed i sistemi High Availability (HA) delle Protezione Civile Regionale

Codice CPV: 72250000-2 "Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza"

Importo totale a base di gara: € 1.049.782,20 (IVA esclusa).

Per la modalità di calcolo della base d'asta si rinvia al punto 4 "Calcolo importi, analisi prezzi, stima dei costi della manodopera e quantificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenze non assoggettabili a ribasso. Importo a base d'asta" della Relazione tecnico-illustrativa (Allegato A).

Il valore massimo stimato comprensivo delle varie opzioni previste dal Committente è pari a € 1.694.931,38 (IVA esclusa).

Stima oneri per la sicurezza:

Non sono previsti costi per oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenti in quanto trattasi in prevalenza di servizi di natura intellettuale e fornitura di beni, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e, quindi, non ricorrono le condizioni per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). Pertanto, sono pari a zero i costi della sicurezza da rischi interferenti.

Stima oneri della manodopera:

I servizi oggetto del presente affidamento sono primariamente di natura intellettuale e fornitura di beni, pertanto gli oneri della manodopera sono pari a zero.

N.B.: Ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice, nell'offerta economica l'operatore NON deve indicare i propri costi della manodopera né i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto trattasi in prevalenza di servizi di natura intellettuale.

3.1. DURATA

Come indicato al punto 5 "Durata del contratto, eventuali opzioni di cui agli artt.li 76 e 120 del D.Lgs. 36/2023. Valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023" della Relazione tecnico-illustrativa (Allegato A), la durata dell'appalto in oggetto, escluse le eventuali opzioni, è pari a 36 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto, ovvero – ove ritenuto necessario dal RUP per i casi di urgenze e in ottemperanza alla disciplina speciale di riferimento – dalla data di effettiva consegna delle prestazioni, anche nelle more della stipula del contratto.

3.2. REVISIONE PREZZI

Come previsto nel punto 5 della Relazione tecnico-illustrativa (Allegato A), qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

prezzi sono aggiornati nel rispetto della procedura e delle modalità definite nella Relazione tecnico-illustrativa, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi del servizio si avrà riguardo oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 36/2023, all'art. 60, comma 3, lett. b), all'indice Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) elaborato dall'Istat.

La revisione dei prezzi è ammissibile in quanto si riferisca alle annualità di contratto successiva alla prima.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

PROROGA DEL CONTRATTO, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D. Lgs. 36/2023: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, per un importo di € 400.200,00 al netto di Iva. Detto importo è calcolato come riportato nel punto 5 della Relazione tecnico-illustrativa del committente. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

VARIAZIONE FINO ALLA CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE, DI CUI ALL'ART. 120, COMMA 9, D.LGS. 36/2023: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto; l'importo stimato per tale operazione è pari ad € 209.956,44, al netto di Iva.

Il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo delle varie opzioni previste dal Committente, è pari a € 1.694.931,38, Iva esclusa, così suddiviso:

Importo a base di gara	€ 1.049.782,20
Importo per l'opzione di proroga ai sensi dell'articolo 120, comma 10 del Codice	€ 400.200,00
Revisione prezzi art. 60	€ 34.992,74
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento ai sensi dell'articolo 120, comma 9 del Codice	€ 209.956,44
Valore massimo stimato	€ 1.694.931,38

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici ammessi sono quelli che sono risultati aggiudicatari dell'Accordo Quadro ICT – Numero gara SIMOG: 9222902 - LOTTO 7 – CIG: 9966202211, nella stessa forma singola o associata, tenuto

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

conto di eventuali vicende relative alla compagine soggettiva.

In particolare, per i soggetti costituiti in forma associata, ai sensi dell'art. 68 comma 15 del Codice, la modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dall'art. 68 commi 17 e 18 del Codice.

Inoltre, si precisa che, in fase di riapertura del confronto competitivo per l'affidamento dell'appalto specifico, non è ammessa la modifica delle quote di partecipazione all'RTI; diversamente è consentita la modifica delle quote di partecipazione relativamente all'AQ-ICT che determinerà la modifica soggettiva del RTI a valere sui futuri appalti specifici.

È invece facoltà degli operatori economici, ai sensi dell'art. 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice, modificare le quote di esecuzione, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

In ogni caso, gli operatori economici si impegnano a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia).

Resta fermo che, in caso di intervenuta modifica soggettiva, il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: **FVOE**).

La sussistenza **delle cause automatiche di esclusione** di cui all'articolo 94 del Codice comporta **l'esclusione diretta** mentre la sussistenza delle **cause di esclusione non automatica** di cui all'articolo 95 del Codice **deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico**.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. **self cleaning**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto legislativo n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel documento denominato **"Patto di integrità"** e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del Decreto legislativo n. 159/2011.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I requisiti di ordine speciale sono stati verificati positivamente in sede di aggiudicazione dell'AQ-ICT.

7. AVVALIMENTO

Fermo restando quanto dichiarato in fase di partecipazione alla procedura di affidamento dell'AQ-ICT relativamente all'avvalimento finalizzato all'acquisizione di un requisito di partecipazione, in fase di partecipazione alla riapertura del confronto competitivo **è consentito soltanto l'eventuale avvalimento c.d. premiale**, cioè rivolto al miglioramento dell'offerta tecnica.

Si richiede, pertanto, di confermare quanto dichiarato in sede di partecipazione all'AQ-ICT oppure di dichiarare eventuali modifiche soggettive dell'operatore economico ausiliario, così come disciplinato nei documenti contrattuali dell'AQ-ICT, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico.

I requisiti di ordine speciale in capo all'impresa ausiliaria sono stati verificati positivamente in sede di aggiudicazione dell'AQ-ICT.

In sede di esecuzione dell'appalto specifico, qualora l'operatore economico aggiudicatario si sia avvalso dei requisiti di un altro operatore economico, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 104 comma 9 del Codice, effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

8. SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 nonché nel rispetto della documentazione di gara (cfr. Disciplinare dell'AQ-ICT) e della documentazione contrattuale dell'A.Q.-ICT.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, nell'apposita sezione del DGUE, le parti della prestazione che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Si rimanda a quanto previsto al punto 6 della Relazione tecnico-illustrativa, nonché dal capitolato e dallo schema di contratto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

La partecipazione alla presente procedura di gara non prevede un'ulteriore garanzia rispetto a quella costituita per la stipula del contratto di AQ-ICT.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

11. SOPRALLUOGO

È obbligatorio.

Si rinvia a quanto previsto al punto 11 della Relazione tecnico-illustrativa (allegato A).

Per eventuali informazioni in ordine alle modalità di effettuazione del sopralluogo, si prega di contattare il RUP della presente procedura, come indicato al punto 1 del presente disciplinare.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non previsto.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nei manuali pubblicati al seguente link:

[https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp? csrf=F065U2KFKSDM1U2QRGIURNE4NR0IKC6](https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?csrf=F065U2KFKSDM1U2QRGIURNE4NR0IKC6)

L'offerta deve pervenire entro e non oltre la data e l'ora fissati nella lettera di invito a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al precedente punto 1.1.

Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al precedente punto 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Accesso alla piattaforma telematica e modalità operative

Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica sono contenute

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”, disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Accesso area riservata”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare della procedura.

Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un’offerta telematica” disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”.

Modalità di presentazione dell’offerta

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

- registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate nel documento denominato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti”, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile all’indirizzo internet sopra indicato, ottenendo così le credenziali di accesso;
- scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
- predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel presente disciplinare della procedura, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle tre buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A, Busta B, Busta C);
- avviare la compilazione dell’offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; si evidenzia che qualora l’operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita IVA, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l’apposita procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell’Area personale raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è richiesta la verifica e l’accettazione da parte della Stazione Appaltante, pertanto il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la Stazione Appaltante;
- scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l’impresa mandataria/capogruppo a effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;
- predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato “**Guida alla presentazione delle offerte telematiche**”, disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es.: PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l’operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;
- modificare o confermare l’offerta;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- inviare l'offerta telematica.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Si precisa che:

- prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato PDF, **devono essere convertiti in formato PDF** (ad eccezione del DGUE, da prodursi in formato .xml);
- **qualora debba essere caricata una cartella "zippata" all'interno di una riga di sistema che richiede la firma digitale è necessario firmare digitalmente la cartella "zippata" e i files all'interno;**
- la predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione **"conferma e invia offerta"**;
- oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l'invio;
- **la piattaforma permette l'upload di file di dimensioni massime di 30 MB per un limite complessivo di 300 MB per ciascuna busta digitale.**

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005.

FARE MOLTA ATTENZIONE: al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, SI RACCOMANDA all'operatore economico:

- **di consultare tempestivamente i documenti disponibili nell'area pubblica della piattaforma**, al fine di risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento del Sistema;
- **di procedere al caricamento dell'offerta, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo** di seguito specificato.

Ferme restando le suddette raccomandazioni, il concorrente è comunque **obbligato a farsi parte diligente nel presentare correttamente e tempestivamente la propria offerta.**

Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, **esclusivamente** per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto **a pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005; non sono ammesse modalità diverse né la presentazione di alcun atto o documento all'indirizzo postale o alla PEC della stazione appaltante.

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali:

- ☒ "BUSTA DIGITALE A – **"Documentazione amministrativa"**;
- ☒ "BUSTA DIGITALE B – **"Offerta tecnica"**;
- ☒ "BUSTA DIGITALE C – **"Offerta economica"**.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Si invitano i concorrenti a verificare la corretta apertura e leggibilità dei file prima del caricamento in piattaforma, rimanendo il rischio di presentazione di file corrotti o illeggibili a carico del medesimo.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 120 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, ai sensi dell'art. 101 comma 4 del Codice, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, autorizzata dalla stazione appaltante, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

La rettifica, da chiedere in busta chiusa, deve riportare sulla stessa che si tratta di rettifica, e va aperta insieme all'offerta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, valuta la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al punto 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine stabilito dalla stazione appaltante, in ogni caso non inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ogni concorrente presenta una busta digitale "A" – documentazione amministrativa, che deve contenere la documentazione amministrativa occorrente per la partecipazione alla gara.

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- 2) "Response.xml" del Documento di gara unico europeo (DGUE), compilato sulla base del "Request.xml" del Documento di gara unico europeo messo a disposizione dalla stazione appaltante;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- 3) Eventuale procura;
- 4) Documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo punto 15.4;
- 5) Documentazione per i soggetti associati di cui al successivo punto 15.5;
- 6) Documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo.

N.B.: La piattaforma presuppone la produzione obbligatoria di determinati documenti e/o certificazioni che devono essere prodotti indistintamente da tutti i concorrenti e per ciascun lotto a cui si partecipa. Altri documenti e/o certificazioni, invece, non sono stati classificati in piattaforma come "obbligatori" solo perché eventuali (es. documentazione per avvalimento deve essere prodotta solo nel caso in cui il concorrente intenda usare tale istituto etc.).

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato "Modello di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative".

Il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara altresì:

- **i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;**
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta);

o, in alternativa,

di partecipare in più di una forma, <indicare quali> e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di accettare il patto di integrità di cui all'allegato 3.2 al PIAO 2025-2027 della Regione Marche consultabile al link <https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Piano->

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

[triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza \(Allegato 3.2 - Modello di patto di integrità\);](#)

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al link: <https://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/Anticorruzione/deliberazione%20codice%20comportamento doc DGR%20N 64 2014.pdf> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di aver preso visione e di accettare gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza derivanti dal PIAO – “Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il periodo 2025/2027”, adottato con la Delibera della Giunta regionale 90 del 31 gennaio 2025, e s.m.i. reperibile al link <https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>;
- di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e si rende disponibile a dare immediato avvio all'esecuzione delle prestazioni, nei casi di urgenza e comunque ove ritenuto necessario in relazione alla particolare tipologia dell'oggetto delle prestazioni stesse, anche nelle more della stipula del contratto;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dall'applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante, anche con riferimento agli accordi integrativi locali;
 - dei luoghi di esecuzione della prestazione;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nella documentazione di gara;
- **ALLEGA** la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il seguente numero seriale della marca da bollo, producendo copia del contrassegno in formato.pdf. Assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;

DICHIARA, altresì di:

- accettare i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare della procedura e nel capitolato speciale ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, in caso di aggiudicazione;
- (solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- (solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;
- **SI IMPEGNA** ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136."

Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati:

- **DICHIARA** di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
- **DICHIARA** di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del Codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
- **AUTORIZZA** la stazione appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;
- **AUTORIZZA** la stazione appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- **DICHIARA** che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 82/2005 è il seguente:; oppure (per gli operatori economici transfrontalieri) indica il seguente domicilio fiscale e l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al punto 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata;
- *(in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici):* **DICHIARA di** non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 82/2005, e, pertanto, così come previsto al par. ... [indicare il paragrafo 2.3 o il diverso paragrafo di riferimento] del Disciplinare, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

In caso di partecipazione in forma associata, dovranno essere compilate e prodotte tante distinte domande di partecipazione e dichiarazioni integrative quanti sono i soggetti che costituiscono/constituiranno il raggruppamento o consorzio. Si intende che in tal caso l'assolvimento dell'imposta di bollo non deve essere duplicata.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Nel rispetto della disciplina vigente, la stazione appaltante ha predisposto e allegato al presente disciplinare, la "Request.xml" del Documento di gara unico europeo. Essa rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro "Response.xml" del Documento di gara unico europeo.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La "Response xml" del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CADES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
 - o nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI.

Il concorrente mediante compilazione del Documento di gara unico europeo dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale previsti nel presente disciplinare, nel rispetto delle linee guida contenute nel comunicato MIT per la compilazione del DGUE, consultabile al link https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/2023-06/M_INFR.REG_REGISTRO%20UFFICIALE%206212%20del%2030-06-2023.pdf e di quanto di seguito specificato.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella sezione B il concorrente dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti di partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Parte III – Motivi di esclusione

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di invito a presentare offerta;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invito a presentare offerta;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di invito a presentare offerta.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del Decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del Decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

N.B.:

Gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

- di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'articolo 372 del Codice della crisi di impresa;
- gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal Tribunale competente, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- in caso di partecipazione in R.T. I. di non partecipare alla gara quale mandataria del raggruppamento e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale e ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce nella piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta, la documentazione tecnica, redatta preferibilmente secondo i modelli denominati "Modello per dichiarazione di offerta tecnica" e "Schema offerta tecnica (Allegato F)" allegati al presente disciplinare. L'offerta tecnica, firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1 del presente disciplinare, deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) elaborato/relazione tecnica dei servizi offerti, secondo lo "Schema offerta tecnica (Allegato F)" e le indicazioni sotto riportate;
- b) i profili professionali resi disponibili in sede di appalto specifico e le figure professionali da elencare in forma anonima opportunamente ricondotti alla struttura ed ai profili previsti dalla norma UNI 11621-2, secondo lo schema in Appendice 1 allo "Schema offerta tecnica (Allegato F)";
- c) i livelli di prestazioni minimi garantiti, seguendo lo schema in Appendice 2 allo "Schema offerta tecnica (Allegato F)";
- d) la dichiarazione che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 120° (centoventesimo) giorno a decorrere dal termine ultimo per la presentazione della stessa, da rendere, preferibilmente, sottoscrivendo il "Modello per dichiarazione di offerta tecnica" secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1 del presente disciplinare;
- e) (eventuale) in caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento.

Relativamente alla lettera a) di cui sopra, si rinvia integralmente al punto 12 "Criterio di Aggiudicazione" della Relazione tecnico-illustrativa il quale prevede che l'offerta tecnica consiste in un elaborato contenente i dettagli operativi richiesti ed elencati secondo lo "Schema offerta tecnica (Allegato F)".

L'offerta tecnica dovrà essere organizzata in capitoli e paragrafi **come declinati dai Criteri di Valutazione**. Tale documento deve essere sottoscritto con le modalità specificate nel presente Disciplinare di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta in formato PDF/A per un totale di massimo di 35 facciate numerate progressivamente (esclusi copertina e indice) secondo l'elenco delle attività previste da Capitolato e la griglia di valutazione (Criteri di Valutazione dell'Offerta tecnica). Il carattere non dovrà avere una dimensione inferiore a 11, minimo interlinea 1, margini: superiore 2,5 cm; inferiore 2 cm; sinistro 2 cm; destro 2cm.

Potranno essere allegati all'offerta tecnica tavole grafiche debitamente segnalate all'interno del testo, in aggiunta al documento di offerta tecnica, la quale, come indicato, non potrà superare le 35 facciate.

All'Offerta deve essere allegato un indice riepilogativo degli elaborati, che funga altresì da guida "ragionata" per agevolare l'attività della Commissione in sede di correlazione di quanto riportato dall'offerente rispetto ad ognuno dei criteri/sub-criteri di valutazione di riferimento.

La Commissione giudicatrice non valuterà quanto riportato eventualmente da pag. 36 in poi.

Nel documento non deve essere riportata l'offerta economica o elementi tali che possano consentire una valutazione diretta dell'onere economico.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le **caratteristiche minime** stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Inoltre si applica quanto previsto ai sensi del punto 25. 3 del Disciplinare dell'Accordo Quadro ICT, parte integrante e sostanziale alla presente documentazione di gara, secondo cui, testualmente: *“Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il concorrente (aggiudicatario dell'Accordo Quadro) dovrà garantire la prestazione dei servizi con le caratteristiche minime e migliorative offerte dallo stesso concorrente per l'aggiudicazione in 1^ fase dell'Accordo Quadro all'interno del quale è stato effettuato l'Appalto Specifico. Saranno esclusi dal confronto competitivo relativo a ciascun Appalto Specifico i concorrenti che offrano i servizi privi delle caratteristiche minime e migliorative offerte per l'aggiudicazione in 1^ fase dell'Accordo Quadro all'interno del quale è stato effettuato l'Appalto Specifico”*.

N.B.: L'operatore economico allega, caricandola nella busta B – offerta tecnica, una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. Si precisa e rammenta che qualora i segreti tecnici e commerciali riguardino eventuali allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'offerta tecnica, il concorrente è tenuto a motivarlo espressamente nella propria richiesta di oscuramento e contestualmente allegare alla propria offerta copia adeguatamente oscurata.

L'offerta tecnica oscurata, così come prodotta in fase di partecipazione, sarà resa disponibile agli altri concorrenti ai sensi dell'art. 36 del codice. La stazione appaltante declina ogni responsabilità in merito alle modalità tecniche dell'oscuramento.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si rammenta, a tal proposito, che la giurisprudenza ha oramai chiarito, in modo pacifico, che ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata **non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono ad un particolare know how.** È necessario che sussista **una informazione specificatamente individuata**, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'OE nel mercato di riferimento **e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.** In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti.

In altri termini, possono essere sottratte all'accesso solo le parti delle offerte tecniche caratterizzate dal **regime di segretezza dell'art. 98 D.Lgs. 30/2005** in quanto può nuocere al patrimonio aziendale solo la divulgazione di disegni e modelli (art. 31-44), invenzioni (artt. 45-81), modelli o utilità (art. 82-97) o segreti tecnici o commerciali non facilmente accessibili agli esperti e agli altri OE del mercato di riferimento **sottoposti a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.**

Non può ritenersi sottratto all'accesso **ogni elemento espressivo di originalità organizzativa**, generici aspetti tecnici ovvero peculiari tempistiche delle soluzioni proposte atteso che è fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione aziendale, propri contatti commerciali e idee differenti nello svolgimento della propria attività d'impresa.

Ciò stante, potranno essere considerate legittimamente oscurabili solo quelle parti dell'offerta tecnica per le quali l'operatore economico sia in grado di dimostrare l'assunzione di **specifiche misure volte a garantirne la riservatezza** (tra cui, ad esempio, **accordi di riservatezza, specifiche misure organizzate volte a non rendere conoscibili le informazioni sottese**, ecc.) **che dovranno essere documentate e provate al fine di poter essere accolte in fase di valutazione dell'eventuale divieto di ostensione.** La motivazione e la dimostrazione di

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

quanto sopra dovrà essere resa in modo puntuale con specifico riferimento ai caratteri declinati nell'art. 98 del Codice proprietà industriale.

Si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 36, comma 6 del codice "(...) *la stazione appaltante o l'ente concedente può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, (...) qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento*".

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma la documentazione economica, redatta secondo i modelli denominati "Modello per dichiarazione di offerta economica", "Schema offerta economica (Allegato E)" e "Modulo lista forniture (Allegato E1)" allegati al presente disciplinare. L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1 del presente disciplinare deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) i prezzi unitari riferiti alle figure professionali ed ai singoli servizi previsti, IVA esclusa.
Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali dopo la virgola;
- b) la percentuale di sconto su forniture rispetto al mercato di riferimento Consip;
- c) l'impegno a mantenere ferma ed irrevocabile la propria offerta per 120 giorni, a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, da assumere, preferibilmente, sottoscrivendo il "Modello per dichiarazione di offerta economica" secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1 del presente disciplinare.

L'offerta economica, inoltre, prevede l'indicazione da parte del concorrente delle percentuali di incidenza delle spese generali e dell'utile sui prezzi offerti per singole categorie di servizi ai fini dell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dal punto 13 della Relazione tecnico-illustrativa (Allegato A).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Inoltre si applica quanto previsto ai sensi del punto 25. 3 del Disciplinare dell'Accordo Quadro ICT, parte integrante e sostanziale alla presente documentazione di gara, secondo cui, testualmente: ***"Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il concorrente (aggiudicatario dell'Accordo Quadro) dovrà formulare una offerta economica con prezzi offerti non superiori ai prezzi offerti dallo stesso concorrente in 1ª fase dell'Accordo Quadro all'interno del quale è stato effettuato l'Appalto Specifico. Saranno esclusi dal confronto competitivo relativo a ciascun Appalto Specifico i concorrenti che offrano anche solo un prezzo superiore al corrispondente valore unitario offerto per l'aggiudicazione in 1ª fase dell'Accordo Quadro all'interno del quale è stato effettuato l'Appalto Specifico"***.

L'offerta economica dovrà obbligatoriamente essere corredata dal *Modulo Lista forniture* compilato come da allegato E1.

Nel caso si riscontrasse, per qualsiasi motivo, una discordanza tra la percentuale di sconto su forniture indicata nello *schema offerta economica (Allegato E)* rispetto a quella indicata nel *Modulo lista forniture (Allegato E1)*, **farà fede, ai fini della valutazione dell'offerta e dell'attribuzione del corrispondente punteggio, solo ed esclusivamente quanto riportato nell'allegato E (offerta economica)**.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2, del Codice.

Si richiama integralmente quanto riportato al punto 12 - "Criterio di aggiudicazione" della Relazione tecnico-illustrativa che, in particolare, prevede che la valutazione delle offerte, avverrà secondo i criteri di seguito individuati:

	Valutazione offerta totale	Peso
PT _{ER}	PT ereditato dall'AQ	12,6
PT _{AS}	Valutazione offerta tecnica dell' AS	57,4
PE	Valutazione offerta economica	30
	TOTALE	100

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**P_{totale}**) più alto che sarà ottenuto sommando il "Punteggio Tecnico Totale" (**PT**) ed il "Punteggio Economico" (**PE**):

$$P_{totale} = PT + PE.$$

Il "Punteggio Tecnico Totale" (**PT**) tiene conto del 18% del punteggio tecnico ottenuto in sede di Accordo Quadro ICT (**PT_{ER}**) e del 82 % del punteggio tecnico attribuito all'offerta tecnica presentata per il presente Appalto Specifico (**PT_d** + **PT_q**), secondo la seguente formula: **PT** = 0,18 * **PT_{ER}** + 0,82 * (**PT_d** + **PT_q**).

Il punteggio tecnico ottenuto in sede di Accordo Quadro ICT (**PT_{ER}**) è rinvenibile nel Decreto di aggiudicazione dell' "Accordo Quadro, suddiviso in 9 lotti, con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi ICT per le strutture della Regione Marche e per gli enti aderenti a progetti a regia regionale (AQ-ICT) – N. GARA SIMOG: 9222902" n. 132 del 13 maggio 2024 del Settore SUAM e Soggetto Aggregatore.

18.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO

Si richiama integralmente quanto riportato ai punti 12, 12.1, 12.2 e 12.3 della Relazione Tecnico-Illustrativa.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico verranno prese in considerazione fino a 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, arrotondando la terza cifra decimale dopo la virgola all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a 5.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un coefficiente inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 0,7 per il criterio di valutazione "*T132 - PASC - Passaggio consegne – dati e documentazione tecnica – parallelo*" della tabella "*PT_d – Valutazione qualitativa offerta tecnica*" di cui al punto 12.2 della Relazione tecnica, a cui si rinvia integralmente.

18.2 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

Si richiama integralmente quanto riportato al punto 12.4 della Relazione Tecnico-Illustrativa.

L'offerta economica dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il file "Allegato E – Schema OffertaEconomica.xlsx", secondo le modalità previste dal committente nella relazione tecnico-illustrativa.

Si prega di verificare che tutti i valori (prezzi e percentuali) inseriti siano riportati nelle celle **con 2 e sole 2 cifre decimali** dopo la virgola, al fine di non generare errori con gli arrotondamenti.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'offerta economica **dovrà obbligatoriamente essere corredata dal Modulo Lista** compilato come da allegato E1. Lo sconto in percentuale sulla stima della fornitura è calcolato esclusivamente sul totale delle forniture. **La percentuale di sconto e l'importo riportato nell'allegato E1 deve corrispondere a quanto calcolato nella casella G66 dell'allegato E (offerta economica).**

Nel caso si riscontrasse, per qualsiasi motivo, una discordanza tra i due valori, **farà fede, ai fini della valutazione dell'offerta e dell'attribuzione del corrispondente punteggio, solo ed esclusivamente quanto riportato nell'allegato E (offerta economica).**

Per quanto attiene le forniture, nei limiti previsti dall'AQ per la categoria GESA, potranno essere richieste variazioni considerando i prezzi dichiarati per ciascun apparato/soluzione richiesta come specificati dall'aggiudicatario nell'allegato "E1 – Modulo Lista Forniture."

All'offerta economica di ciascun fornitore è attribuito un punteggio, applicando una formula concava a punteggio assoluto con esponente pari a 3, prevista in sede di AQ, come indicato al punto 12.4 della Relazione Tecnico-Illustrativa.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio economico verranno prese in considerazione fino a 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, arrotondando la terza cifra decimale dopo la virgola all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a 5.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte nonché ai fini della valutazione della eventuale sussistenza di segreti tecnici o commerciali dichiarati da ciascun operatore economico.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate sono garantite dai requisiti di sicurezza del sistema informatico (la PAD) in uso e dalla completa tracciabilità nei log di Sistema di tutte le operazioni eseguite, non sono previste sedute pubbliche ma esclusivamente sedute digitali per l'apertura delle buste telematiche costituenti la documentazione amministrativa e le offerte tecnica ed economica.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara tramite la piattaforma telematica secondo quanto indicato nel paragrafo 2.3 del presente disciplinare.

La prima seduta ha luogo alla data ed ora comunicati nella lettera di invito.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno un giorno prima della data fissata.

N.B.: Si precisa che gli avvisi sono consultabili accedendo alla piattaforma e alla scheda di dettaglio della presente procedura, cliccando su "Visualizza Scheda".

Le riunioni della commissione e del Seggio di gara si svolgeranno in videoconferenza, utilizzando appositi software, tra i quali il software "Teams", fornito in dotazione al personale della Regione Marche.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara composto dal Dirigente del Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture/Responsabile del procedimento per la fase di affidamento o altro delegato e da collaboratori dello stesso, procede, con l'apertura della busta A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" di ciascun concorrente e con la verifica della presenza dei documenti richiesti; l'offerta tecnica e l'offerta economica, invece, restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema.

Successivamente il seggio di gara procederà, in seduta riservata a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella Relazione Tecnico-Illustrativa e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nella Relazione tecnico-illustrativa e nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 7 giorni dalla suddetta richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3; è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al precedente punto 20, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica di cui al precedente punto 18.1.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Come previsto al punto 13 della Relazione Tecnico-Illustrativa (Allegato A), quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a tre, la migliore offerta si ritiene anormalmente bassa quando la stessa presenta sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla disciplina di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Il RUP, all'esito delle valutazioni, formula la proposta di aggiudicazione nei confronti della prima migliore offerta non anomala.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis, e 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, e 92, commi 3 e 4, del citato Decreto. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato secondo le modalità previste dall'art. 18, comma 1, del Codice.

L'impresa è tenuta ad assicurare il personale alle proprie dipendenze contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto riguardo ai rischi ai quali può essere esposto.

L'impresa è altresì responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori, nello svolgimento dell'attività del servizio, dovessero arrecare a beni o persone (ad es. dipendenti).

L'impresa è altresì responsabile di eventuali danni, di qualsiasi natura, che dovessero incorrere ai propri dipendenti nello svolgimento dell'attività del servizio, o per cause ad essa inerenti.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

25.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante/al committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante al seguente link*:

https://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/Anticorruzione/deliberazione%20codice%20comportamento doc_DGR%20N 64 2014.pdf

<https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche.

Rimane espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione della gara, la stipula e l'esecuzione di contratti di appalto/concessione. La base giuridica del trattamento è l'art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento 2016/679/UE e il d. lgs. 36/2023.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ed è necessario per la conclusione del contratto di appalto, pertanto l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, pena l'impossibilità di partecipare alla gara.

I dati saranno comunicati ad ANAC, Autorità giudiziaria, Ministero dell'Interno/Prefetture, Agenzia delle entrate ed enti previdenziali e diffusi attraverso il sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Si precisa che la diffusione ha ad oggetto solo la denominazione delle imprese e i dati comuni del legale rappresentante, ove essi siano contenuti nella ragione sociale delle stesse. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati dall'art. 10 del GDPR.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è illimitato per i soggetti aggiudicatari e pari a 10 anni dalla conclusione della procedura, per gli altri partecipanti.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere all'indirizzo email del delegato del trattamento sopra indicato l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti, in sede di presentazione dell'offerta.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è la Slalom Consulting S.r.l., il cui referente individuato per l'Amministrazione è la Dott.ssa Alessandra Gaetano ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: tel. 0824/277067, mail rpdpd@regione.marche.it

Il delegato al trattamento di tali dati è il dirigente della SUAM – Lavori, Servizi e Forniture.

È responsabile esterno la società appaltatrice che gestisce la piattaforma telematica regionale. La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative al trattamento di dati che La riguardano, è: settore.suam@regione.marche.it.